

次のⅠ及びⅡの【見解】は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の推定規定の意味に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければならないことを定めたものである。
- Ⅱ. 本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解は、本条は、物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生との因果関係につき、被告人に挙証責任を転換する規定であるとするものである。
- イ. Ⅰの見解は、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないとするものである。
- ウ. Ⅱの見解によれば、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを立証できなかった場合に、その危険が被告人の排出した物質によって生じたものと認定するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられることになる。
- エ. Ⅱの見解に対しては、それによると、本条は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反することになるとする批判がある。
- オ. Ⅱの見解は、本条は、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じていないという立証ができないことを、一つの情況証拠とすることを認める規定であるとするものである。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

(参照条文) 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

第5条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

本問で出題されている人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律（以下「公害罪法」という。）5条は、いわゆる推定規定の一つである。この種の規定の意義については、学説上大きく2つの見解が対立しており、問題文の見解ⅠとⅡはこれを説明している。

Ⅰの見解について

この見解は、推定事実の存在について挙証責任を負う当事者（例えば、検察官）が前提事実を証明した場合に、推定事実の挙証責任が相手方（被告人）に転換されると解釈する見解である。この見解によると、本来的には、推定事実の真偽が不明である場合には、裁判所は、当該事実を認定できないのであるが、検察官によって前提事実が証明された場合には、推定事実の存否が不明の場合、挙証責任が転換しているので、裁判所はむしろ推定事実を認定しなければならないと考える。このように、前提事実から推定事実への推認が強制されるので、「義務的推定」とも呼ばれる。

Ⅱの見解について

この見解は、推定規定は、推定事実について挙証責任を負う（検察官のような）当事者が前提事実を証明した場合でも、挙証責任は転換されないが、このような場合には、もし相手方（被告人）から推定事実の不存在を示す証拠が何も提出されなければ、裁判所はそのような推定事実について反証できなかったという事実も併せて勘案することで、刑事訴訟においては、本来であれば許されない「弁論の全趣旨」を考慮して推定事実を認定することを認めた規定であると解釈する見解である。このような点を指して、「許容的推定」とも呼ばれる。

ア 正しい

公害罪法5条は、物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生を証明した場合に、両者の因果関係を推定する推定規定である。Ⅰの見解によると、この推定の効果は、挙証責任の転換するものとされる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

公害罪法5条が推定しているのは、行為者の物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の間の因果関係の存在であり、Ⅰの見解を前提にすると、この点について、推定が働き、挙証責任が転換されることになる。もっとも、前提事実である物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生については、検察官が挙証責任を負っており、これらの事実が立証された場合にはじめて、被告人が、排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを立証する必要がある。よって、被告人としては、前提事実の存在を疑わせるに足る証拠を提出して、真偽不明にすることでも争うことができる。このように、見解Ⅰによっても、公害罪法5条はあくまでも推定規定であって、前提事実の立証がなされていない場合にまで、排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないということの立証を要求したのではない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている ★

Ⅱの見解は、推定規定は、推定事実について挙証責任を負う（検察官のような）当事者が前提事実を証明した場合、もし相手方（被告人）から推定事実の不存在を示す証拠が何も提出されなければ、裁判所はそのような推定事実について反証できなかったという事実も併せて勘案することで、刑事訴訟においては、本来であれば許されない「弁論の全趣旨」を考慮して推定事実を認定することを認め

た規定であると解釈するものである。すなわち、Ⅱの見解によると、被告人として容易に行うことができるはずの反証すらも行わないという事実を情況証拠として、裁判所が推定事実の存在について確信を抱いてよいという効果を有するにとどまり、合理的な疑いを超える程度の証明は要求されている。よって、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを立証できなかった場合に、その危険が被告人の排出した物質によって生じたものと認定するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられるわけではない。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

Ⅱの見解は、推定規定の意義を前提事実が証明された場合に、被告人から推定事実の不存在を示す証拠が何も提出されなければ、裁判所はそのような推定事実について反証できなかったという事実も併せて勘案することで、刑事訴訟においては、本来であれば許されない「弁論の全趣旨」を考慮して推定事実を認定することを認めた規定であると解釈するものである。すなわち、Ⅱの見解によると、挙証責任は転換されないの、公害罪法5条は、「疑わしきは被告人の利益に」といういわゆる利益原則には抵触しない。よって、Ⅱの見解に対して、本記述のような批判はあたらない。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

推定規定は、推定事実について挙証責任を負う（検察官のような）当事者が前提事実を証明した場合でも、挙証責任は転換されないが、このような場合には、もし相手方（被告人）から推定事実の不存在を示す証拠が何も提出されなければ、裁判所はそのような推定事実について反証できなかったという事実も併せて勘案することで、刑事訴訟においては、本来であれば許されない「弁論の全趣旨」を考慮して推定事実を認定することを認めた規定であると解釈する見解である。すなわち、公害罪法5条は、被告人が、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じていないという立証ができないことを、一つの情況証拠とすることを認める規定であるとするものである。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

